

Nr. 19 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 12. Oktober 1934, 11 Uhr

R 2/13432, Bl. 26–28 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: MR Eichner (RIM, Vorsitz), Sommer (StdF), Kritzinger (RJuM), Mayer (RFM), v. Rantzau (PrKultM), Großkreutz (RLuM), Neemann (RMVP); ORR Weißer (REM), Busch (PrIM); RR Zimmerle (RAM); HStL Lingg (RSchatzMstr.); fünf weitere Sachbearbeiter.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER ÖFFENTLICHEN SAMMLUNGEN UND SAMMLUNGSÄHNLICHEN VERANSTALTUNGEN – SAMMLUNGSGESETZ]

1. Ministerialrat Dr. Eichner (Reichsministerium des Innern) legte die grundsätzliche Stellungnahme des Reichsministeriums des Innern zum Gesetz dar, insbesondere in der Frage der Zuständigkeit². Der im Einzelfall beteiligte Fachminister und der Stellvertreter des Führers würden beim Vollzuge des Gesetzes vom Reichsminister des Innern in weitestem Umfange eingeschaltet werden. Beim Vollzuge werde es vor allem darauf ankommen, einen Plan für die Genehmigung der Sammlungen im Sommerhalbjahr aufzustellen (Sammlungskalender), während das Winterhalbjahr ohnedies dem Winterhilfswerk Vorbehalten sei. Das Sammlungsgesetz solle nur die Form schaffen, in der seitens des Staates zu den Sammlungen Stellung genommen werde. Eine Reihe von Wohlfahrtsorganisationen werde auch künftig auf Sammlungen angewiesen sein.

Ministerialrat Sommer (Stellvertreter des Führers): Die Hauptfrage sei *die Zuständigkeit*. Die in der Ausführungsverordnung vorgesehene Regelung der Zuständigkeit³ zerstöre den ganzen Zweck des

¹ Parallel#überlieferung mit Entwürfen: R 3901/9076, unfol. Der der Besprechung zugrundeliegende GesEntw. des RIM nebst Begründung und Entwurf einer DVO datierte vom 26. 9. 34; R2/13432, Bl. 9–16; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30218. Mit Schnellbrief vom 8. 10. hatte der RIM, einer Anregung des RFM nachkommend, zur Besprechung eingeladen; R 2/13432, Bl. 18, 24.

Das SammlungsG sollte die Handhabung von öffentlichen Sammlungen aller Art reichseinheitlich regeln und insofern eine Zusage einlösen, die der RIM beim Erlaß des *Gesetzes über das Verbot von öffentlichen Sammlungen* vom 3. 7. 34 (RGL. I S. 531), das bis 31. 10. 34 befristet war und ersetzt werden mußte, gegeben hatte; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 23. Zu den politischen Absichten vgl. die Begründung: „Abgesehen davon, daß die Mannigfaltigkeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung über das Sammlungswesen nach einer Vereinheitlichung drängt, sprechen wichtige staatspolitische und volkswirtschaftliche Gründe für eine einheitliche Regelung. Es ist nicht vertretbar, die Gebefreudigkeit und den Opfersinn der Bevölkerung für Zwecke in Anspruch nehmen zu lassen, deren Erfüllung nicht im Interesse des nationalsozialistischen Staates und damit des Gemeinwohls liegt; es ist aber auch nicht vertretbar, daß diese Gebefreudigkeit in einem Umfang und einem Maß beansprucht wird, die geeignet sind, Abneigung und Unwillen hervorzurufen. Hinzu kommt, daß ein Überhandnehmen von Sammlungen den finanziellen Erfolg der als notwendig erkannten Sammlungen beeinträchtigt oder gar gefährdet. Es ist ferner zu beachten, daß durch eine übermäßige Inanspruchnahme der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bevölkerung eine Schwächung der Kaufkraft und damit eine unerwünschte Rückwirkung auf die Ankurbelung der Wirtschaft und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit herbeigeführt wird.“ Die identische Begründung zur KabVorl. abgedruckt in: VORLÄNDER Nr. 34.

² Nach einem eigenen Sitzungsvermerk des RR Zimmerle wies Eichner „einleitend darauf hin, daß namentlich polizeiliche Gründe eine Regelung des Sammlungswesens geboten erscheinen ließen, weshalb sich das Reichsministerium des Innern zum Erlaß des Gesetzes und zur Erteilung der Sammlungsgenehmigung für berufen fühle“; R 3901/9076. Auch das RFM hielt die ausschließliche Zuständigkeit des RIM gegeben und befürwortete deshalb den Übergang der bisher beim RAM liegenden Teilzuständigkeit für karitative Sammlungen; R 2/13432, Bl. 2–4.

³ Nach § 1 DVO-Entwurf sollte zur Erteilung der Sammlungsgenehmigung zuständig sein: I. der RIM für alle öffentlichen Sammlungen und sammlungsähnlichen Veranstaltungen im Inland, soweit sie überörtlich durchgeführt wurden, sowie generell im Ausland; II. die Landeszentralbehörden in allen übrigen Fällen; III. der Reichsschatzmeister der NSDAP für alle Sammlungen innerhalb der NSDAP (hierzu u. Anm. 11).

Gesetzes. Es könne nur *eine* Stelle zuständig sein. Polizeiliche Gesichtspunkte würden allerdings hineinspielen, die Hauptfragen seien aber politisch. Die Partei müsse den Sammelprimat haben. Infolgedessen komme man zur Zuständigkeit des Stellvertreters des Führers für sämtliche Genehmigungen. Gegen die Beteiligung eines Reichsministers bestehe keine Erinnerung. Welcher Reichsminister es sei, sei gleichgültig; es könne aber nur einer sein. Auch die örtlichen Sammlungen müßten zentral genehmigt werden⁴.

Ministerialrat Mayer (Reichsfinanzministerium): Der Reichsfinanzminister trete dem Gesetzentwurf vollinhaltlich bei, insbesondere auch hinsichtlich der Zuständigkeitsregelung. Ferner verzichte das Reichsfinanzministerium auf jede Beteiligung. Für kleine örtliche Sammlungen lasse sich die Zentralisierung nicht rechtfertigen.

Ministerialrat Sommer (Stellvertreter des Führers): Delegationsmöglichkeit bleibt Vorbehalten.

Ministerialrat Großkreutz (Reichsluftfahrtministerium): Das Luftfahrtministerium habe ein Interesse daran, daß die Genehmigung von einer staatlichen Stelle ausgeübt werde.

Ministerialrat Graf von Rantzau (Preuß. Kultusministerium): Der Einfluß der Schulaufsichtsbehörden auf die Genehmigung der Sammlungen müsse gewahrt werden. Er wolle zu der Frage der Zuständigkeit keine Stellung nehmen; es sei aber wohl folgerichtig, daß der Staat die Regelung übernehme.

Die Vertreter des Reichsarbeitsministeriums und des Reichspropagandaministeriums halten die Beteiligung der Fachminister für nötig und zwar die Beteiligung des Reichsarbeitsministeriums bei allen Sammlungen mit karitativem Zweck und des Reichspropagandaministeriums bei Sammlungen für das Winterhilfswerk, für den 1. Mai und das Erntedankfest.

Der Vertreter des Reichsernährungsministeriums bittet um Einvernehmen mit dem Reichsnährstände bei Natursammlungen.

Die grundsätzliche Frage der Zuständigkeit wurde zurückgestellt und der Regelung durch die beteiligten Reichsminister überlassen⁵.

2. Hierauf wurde das Gesetz und die Verordnung im einzelnen durchgesprochen. Hierbei kam insbesondere zum Ausdruck, daß das Gesetz in den §§ 1 ff. bewußt nicht mehr den Sammlungszweck in den Vordergrund rückt, sondern die Sammlungsform.

[...]⁶

Zu § 15 (Einziehung des Ertrages nicht genehmigter Sammlungen)⁷ möchte das Reichsjustizministerium die Einziehung durch die Gerichte haben; der Verwendung der eingezogenen Beträge oder Sachen durch den Reichsminister des Innern soll damit allerdings nicht vorgegriffen werden.

Das Propagandaministerium ist für Beibehaltung des § 15; auch der Vertreter des Reichsschatzmeisters, Lingg, dieser vorbehaltlich der grundsätzlich anderen Stellungnahme hinsichtlich der Zuständigkeit überhaupt⁸.

⁴ Nach dem Vm. Zimmerles (o. Anm. 2) argumentierte Sommer: „Die Partei müsse das Sammlungswesen überwachen, da sie allein zur Entscheidung darüber berufen sei, ob eine Sammlung mit den parteipolitischen Zwecken vereinbar sei oder ihnen zuwiderlaufe. Die Zuständigkeit zur Erteilung der Sammlungsgenehmigung müsse für das gesamte Reich ausschließlich dem Stellvertreter des Führers übertragen werden, der die Genehmigung im Einvernehmen mit *einem* Reichsminister, sei es dem Reichsminister des Innern, sei es dem Reichsfinanzminister, erteile.“ RSchatzMstr. Schwarz hatte in einer ersten Stellungnahme an den RIM vom 4. 10. 34 ebenfalls „aus politischen Gründen“ seine alleinige Zuständigkeit für die Erteilung sämtlicher, auch örtlicher Sammlungsgenehmigungen gefordert; R 2/13432, Bl. 21–23.

⁵ Hitler entschied am 22. 10. 34 auf Vortrag Fricks für die Zuständigkeit des RIM bei der Erteilung von Sammlungsgenehmigungen, in allen Sachfragen jedoch zugunsten des StfF; RIM an StfF, 1. 11. 34, R 43 II/561a, Bl. 93f.; R 2/13432, Bl. 38 f.; auch u. Anm. 10 und 12. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10531; APK I 2, Reg. Nr. 20732.

⁶ Betrifft insbesondere einzelne Änderungswünsche des RJuM.

⁷ § 15 des Entwurfs lautete: „Der Ertrag nicht genehmigter Sammlungen oder sammlungsähnlicher Veranstaltungen ist unabhängig von der Strafverfolgung durch die zuständige Behörde einzuziehen. Über die Verwendung eingezogener Beträge oder Sachen entscheidet der Reichsminister des Innern.“

⁸ Dem Wunsch des RJuM nach Zuständigkeit der Gerichte für die Einziehungsverfügung wurde nicht stattgegeben. In der KabVorl. vom 23.10. (u. Anm. 13) lautete § 14 (neuer Zählung): „Der Ertrag einer nicht genehmigten Sammlung oder sammlungsähnlichen Veranstaltung ist einzuziehen. Zum Ertrag zählen auch Gegenstände und Rechte, die aus Mitteln der Sammlung oder

Zu §16 (Sammlungen der Religionsgesellschaften)⁹ schlägt Ministerialrat Sommer (Stellvertreter des Führers) vor, in Ziffer 1 die Worte „oder bei Gottesdiensten außerhalb der Kirche“ zu streichen, ferner die ganze Ziffer 2. Dadurch werde die Sonderstellung der Religionsgesellschaften auf die Kollekten eingeschränkt. Nach dem Entwurf hingegen sei die Stellung der Kirche viel zu stark ausgebaut. Das sei die zweite grundsätzliche Frage neben der Zuständigkeitsfrage; alle anderen Fragen des Entwurfs seien demgegenüber untergeordneter Art.

Der Vertreter des Reichspropagandaministeriums schließt sich dem an, während das Reichsfinanzministerium für die Aufrechterhaltung des § 16 des Entwurfs eintritt¹⁰.

Festgestellt wurde, daß die Bettel-Orden künftig eine Genehmigung zum Sammeln benötigen.

Zu § 1 III der Verordnung¹¹ (Sammlungen des NSDAP) wünscht der Stellvertreter des Führers unbeschadet seiner grundsätzlichen Stellungnahme zur Zuständigkeitsfrage den Wegfall der Beschränkung „ausschließlich bei Mitgliedern der NSDAP ...“¹².

3. In Aussicht genommen wurde ein Zusatz wegen *Beteiligung der Fachminister* bei der Genehmigung von Sammlungen¹³

sammlungsähnlichen Veranstaltung beschafft worden sind. – Über die Verwendung des eingezogenen Ertrages entscheidet die zuständige Behörde.“

9 Entwurf § 16: „Dieses Gesetz gilt nicht:

– 1.

für Sammlungen und sammlungsähnliche Veranstaltungen, die von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften in Kirchen oder bei Gottesdiensten außerhalb der Kirche durchgeführt werden.

– 2.

für Sammlungen und sammlungsähnliche Veranstaltungen, die von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder von Vereinigungen, die der Erhaltung und der Verbreitung der Lehre dieser Religionsgesellschaften dienen, ausschließlich zu Zwecken des Kultus oder der Glaubensverbreitung durchgeführt werden, es sei denn, daß die Sammlung oder sammlungsähnliche Veranstaltung auf Straßen oder Plätzen, von Haus zu Haus oder sonst durch unmittelbares Einwirken von Person zu Person oder durch Verbreitung von Sammellisten durchgeführt werden soll.“

10 Dem Bemerken Sommers: „Es gehe nicht an, daß die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften günstiger gestellt werden als die Partei“, hatte MR Mayer entgegengehalten, „daß sein Minister [Schwerin v. Krosigk] mit dieser Streichung [von § 16 Ziff. 2] unter keinen Umständen einverstanden sei, im Gegenteil eine Erweiterung der zugunsten der Kirche vorgesehenen Ausnahmen vom Genehmigungszwang befürworte“; s. Vm. Zimmerle (o. Anm. 2). Beim Vortrag durch Frick (o. Anm. 5) stellte Hitler jedoch nur die reinen Kirchenkollekten von einer Genehmigung nach dem SammlungsG frei. In der KabVorl. des Gesetzes (u. Anm. 13) lautete die entsprechende Bestimmung in § 15 (neuer Zählung): „Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Sammlungen und sammlungsähnliche Veranstaltungen, die durchgeführt werden [...] 4. von einer christlichen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts bei Gottesdiensten, in Kirchen und in kirchlichen Veranstaltungsräumen.“ In seiner abschließenden Stellungnahme vom 31. 10. 34 (R 43 II/561a, Bl. 89 f.) forderte Heß auch die Streichung des Kommas hinter dem Wort „Gottesdiensten“: „andernfalls könnten die Religionsgesellschaften auch ohne Gottesdienste in den Kirchen und kirchlichen Versammlungsräumen sammeln, ohne einer Genehmigung zu bedürfen“. Der Forderung wurde entsprochen.

11 § 1 des DVO-Entwurfs: „Zur Erteilung der Genehmigung sind zuständig: [...] III. der Reichsschatzmeister der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder die von ihm bestimmte Stelle für alle Sammlungen und sammlungsähnlichen Veranstaltungen, die ausschließlich bei Mitgliedern der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder bei Mitgliedern der der vermögensrechtlichen Aufsicht des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei unterstehenden Verbände und Vereine durchgeführt werden.“

12 Die Beschränkung entfiel aufgrund der Entscheidung Hitlers am 22.10. (o. Anm. 5). Die endgültige Regelung erfolgte dann in § 15 Ziff. 3 des Gesetzes in der Weise, daß auch öffentliche Sammlungen der NSDAP sowie ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände, die durch den Reichsschatzmeister im Einvernehmen mit dem RIM genehmigt waren, generell von den Bestimmungen des SammlungsG unberührt blieben.

13 Aufgenommen in § 1 der DVO: „Zur Erteilung der Genehmigung sind zuständig: I. Der Reichs- und Preußische Minister des Innern nach Anhörung des beteiligten Fachministers und des Reichsschatzmeisters der NSDAP [...]“. – Die KabVorl. sandte der RIM der Rkei am 23. 10. 34 zu; R 43 II/561a, Bl. 78–86; R 2/13432, Bl. 29–37. Zur Verabschiedung des Gesetzes: Dok. Nr. 37 P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 19 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 12. Oktober 1934, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d019>